



MCP

GUARDAS MUNICIPAIS · CADERNO DE JURISPRUDÊNCIA

LEI Nº 13.022/2014 COMENTADA

Estatuto Geral das Guardas Municipais: lei seca, jurisprudência do STF e do STJ e questões comentadas

GUARDAS MUNICIPAIS · EDIÇÃO PROFISSIONAL

Teoria orientada à prova • quadros comparativos • pegadinhas • questões comentadas

materiais-carreiras-policiais.vercel.app • @materiaiscarreiraspoliciais

Sumário de estudo

Use os marcadores laterais do leitor de PDF para navegação rápida.

01	Como estudar e panorama constitucional
02	Arts. 1º a 4º: normas gerais, função, princípios e competência geral
03	Art. 5º: 18 competências específicas
04	Arts. 6º a 9º: criação, efetivo e carreira
05	Arts. 10 a 12: investidura e capacitação
06	Arts. 13 e 14: controles e código de conduta
07	Arts. 15 a 18: prerrogativas
08	Arts. 19 a 23: vedações e disposições finais
09	ADPF 995 e Tema 656 do STF
10	Busca pessoal: evolução no STJ
11	Quadros de revisão
12	30 questões comentadas
13	Flashcards, caderno de erros e referências

Como usar este caderno

Este documento reúne a literalidade essencial da Lei nº 13.022/2014 e comentários voltados ao estudo das Guardas Municipais. A leitura deve seguir três camadas: texto da lei, interpretação constitucional do STF e controle de legalidade do caso concreto pelo STJ.

A jurisprudência atual não reduz a Guarda a vigilância patrimonial estática. Ao mesmo tempo, o reconhecimento de ações de segurança urbana não cria poder ilimitado: permanecem a exigência de justa causa, o respeito aos direitos fundamentais, a repartição do art. 144 da Constituição e a vedação à polícia judiciária.

ATUALIZAÇÃO

Legislação e jurisprudência consultadas até 22/08/2026. Para a prova, confira eventual legislação municipal indicada no edital.

Panorama constitucional e jurisprudencial

O art. 144, § 8º, da Constituição autoriza os Municípios a constituírem guardas destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme a lei. O Estatuto Geral detalhou uma proteção municipal preventiva, com atuação territorial, comunitária, integrada e orientada por direitos humanos.

Na ADPF 995, o STF reconheceu que as guardas municipais integram o sistema de segurança pública. No Tema 656 (RE 608.588/SP), firmou que são constitucionais ações municipais de segurança urbana, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, desde que respeitadas as atribuições dos demais órgãos, excluída a polícia judiciária e observado o controle externo pelo Ministério Público.

MEMÓRIA MCP

ADPF 995 = inserção no sistema de segurança pública. Tema 656 = conteúdo e limites das ações de segurança urbana.

Art. 1º e 2º — Lei seca comentada

Art. 1º. A Lei institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o § 8º do art. 144 da Constituição.

Art. 2º. Incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal.

Comentário MCP

São normas gerais nacionais: a lei municipal cria e organiza a corporação, mas deve respeitar esse piso federal. O caráter é civil, ainda que haja hierarquia, uniforme e porte de arma. A arma não decorre automaticamente do cargo; depende do regime legal. A cláusula final impede usurpação das competências dos demais entes.

FOCO DE PROVA

Troca clássica: “militar” por “civil”; “repressiva” por “preventiva”; ou retirada da ressalva às competências dos outros entes.

Art. 3º — Lei seca comentada

São princípios mínimos de atuação: I — proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; II — preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; III — patrulhamento preventivo; IV — compromisso com a evolução social da comunidade; V — uso progressivo da força.

Comentário MCP

A lista é mínima, não exaustiva. Os princípios condicionam planejamento, abordagem, contenção e pós-ocorrência. “Uso progressivo” não significa percorrer mecanicamente todos os níveis; exige selecionar resposta legal, necessária, razoável e proporcional à ameaça, cessando-a quando desaparece a necessidade.

FOCO DE PROVA

Decore os cinco incisos. A banca costuma substituir “evolução social” por expressão plausível ou afirmar que a preservação da vida vale apenas para terceiros.



Imagem comentada: desescalada

Os incisos I, II e V convergem para uma intervenção que prioriza comunicação e redução de danos, sem impor exposição indevida do agente a risco atual.

Legenda: Comunicação, distância segura e coordenação antes da força física.

Art. 4º — Lei seca comentada

Compete, em caráter geral, proteger bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município. O parágrafo único inclui bens de uso comum, de uso especial e dominiais.

Comentário MCP

A redação abrange praças, ruas e outros logradouros, além de equipamentos e prédios. O STF afastou a leitura que confinava a Guarda à vigilância estática: a proteção preventiva pode alcançar usuários e a segurança urbana. Isso não elimina os limites constitucionais nem autoriza polícia judiciária.

FOCO DE PROVA

O rol patrimonial inclui as três categorias de bens públicos: uso comum, uso especial e dominiais.

MCP

Art. 5º — incisos I a VI — Lei seca comentada

I — zelar por bens, equipamentos e prédios municipais; II — prevenir, inibir e coibir infrações contra bens, serviços e instalações; III — atuar preventiva e permanentemente no território para proteção sistêmica da população usuária; IV — colaborar integradamente com órgãos de segurança pública; V — colaborar com a pacificação de conflitos presenciados; VI — exercer competências de trânsito conferidas pelo CTB ou concorrentemente por convênio.

Comentário MCP

O inciso III combina três expressões cobradas: atuação preventiva, permanente e no território municipal. O inciso IV traduz cooperação, hoje regulamentada pelo Decreto nº 11.841/2023. No trânsito, a competência deve ser conferida nos termos do CTB; a atuação concorrente pode decorrer de convênio.

FOCO DE PROVA

Pacificação do inciso V refere-se a conflitos presenciados e deve respeitar direitos fundamentais. Colaboração integrada não significa subordinação ou fusão institucional.

Art. 5º — incisos VII a XII — Lei seca comentada

VII — proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental; VIII — cooperar com a defesa civil; IX — interagir com a sociedade civil sobre segurança comunitária; X — celebrar convênios ou consórcios para ações preventivas integradas; XI — articular-se com políticas sociais municipais; XII — integrar-se aos órgãos de poder de polícia administrativa para posturas e ordenamento urbano.

Comentário MCP

O bloco revela que segurança municipal não se resume a resposta penal. Inclui prevenção primária, patrimônio cultural e ambiental, defesa civil, participação comunitária e articulação interdisciplinar. O inciso XII trata de cooperação com o poder de polícia administrativa, não de polícia judiciária.

FOCO DE PROVA

Convênio e consórcio aparecem expressamente. Interação social e políticas públicas são competências legais, não atividades meramente facultativas ou estranhas à Guarda.

Art. 5º — incisos XIII a XVIII — Lei seca comentada

XIII — garantir atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando se deparar com elas; XIV — encaminhar ao delegado, diante de flagrante, o autor da infração, preservando o local quando possível e necessário; XV — contribuir no estudo de impacto na segurança local; XVI — desenvolver prevenção primária à violência; XVII — auxiliar na segurança de grandes eventos e proteção de autoridades e dignatários; XVIII — atuar preventivamente na segurança escolar, inclusive no entorno e em ações educativas.

Comentário MCP

O inciso XIV autoriza a atuação imediata no flagrante e determina a apresentação à autoridade policial. Preservar o local e entregar a ocorrência não equivalem a presidir investigação. O parágrafo único permite atuação conjunta; nos casos dos incisos XIII e XIV, com a chegada de órgão do art. 144, a Guarda deve apoiar a continuidade do atendimento.

FOCO DE PROVA

Flagrante: encaminhamento ao delegado. Segurança escolar: inclui entorno e cultura de paz.
Emergência: atendimento direto quando a equipe se depara com a ocorrência.



Imagem comentada: cooperação institucional

A integração prevista no art. 5º combina iniciativa imediata e respeito à repartição de atribuições. Cooperação não autoriza que a Guarda assuma atividade de polícia judiciária.

Legenda: Atuação inicial, preservação e continuidade pelo órgão competente.

Art. 6º a 9º — Lei seca comentada

Art. 6º: o Município pode criar, por lei, sua guarda, subordinada ao chefe do Executivo municipal. Art. 7º: teto de 0,4% até 50 mil habitantes; 0,3% entre mais de 50 mil e menos de 500 mil, preservado o piso anterior; 0,2% acima de 500 mil, preservado o piso anterior. Art. 8º: Municípios limítrofes podem compartilhar serviços por consórcio público. Art. 9º: servidores integram carreira única e plano de cargos e salários.

Comentário MCP

A criação depende de lei municipal, não de decreto. Os percentuais do art. 7º são tetos, com regras de piso para evitar resultado regressivo nas faixas seguintes. Se houver redução populacional oficial, preserva-se o efetivo existente, com ajuste nos termos de lei municipal.

FOCO DE PROVA

Sequência dos percentuais: 0,4% → 0,3% → 0,2%. Compartilhamento: apenas Municípios limítrofes e mediante consórcio público.

MCP

Art. 10 — Lei seca comentada

Requisitos básicos: nacionalidade brasileira; gozo dos direitos políticos; quitação militar e eleitoral; nível médio completo; 18 anos; aptidão física, mental e psicológica; idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões judiciais. Lei municipal pode estabelecer outros requisitos.

Comentário MCP

O rol federal é um piso. A lei municipal pode acrescentar exigências compatíveis com a Constituição, mas não afastar requisitos básicos. A escolaridade expressa na lei nacional é nível médio completo.

FOCO DE PROVA

Idade mínima: 18 anos. Escolaridade: nível médio. Aptidão: física, mental e psicológica. Outros requisitos: possíveis por lei municipal.

MCP

Art. 11 e 12 — Lei seca comentada

O exercício das atribuições requer capacitação específica e matriz curricular compatível, podendo ser adaptada a matriz nacional da Senasp. O Município pode criar órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento; pode firmar convênios ou consórcios. O Estado pode manter órgão centralizado por convênio, com participação municipal no conselho gestor, mas esse órgão não pode ser o mesmo destinado à formação de forças militares.

Comentário MCP

A capacitação é requisito do exercício das atribuições; a criação de órgão próprio é facultativa. A vedação do art. 12, § 3º, reforça a natureza civil e a identidade formativa da Guarda.

FOCO DE PROVA

Pegadinha: a matriz da Senasp poderá ser adaptada; a lei não diz que o Município é obrigado a criar academia própria.

MCP

Art. 13 e 14 — Lei seca comentada

O funcionamento será acompanhado por órgãos próprios, permanentes e autônomos. Controle interno por corregedoria nas guardas com mais de 50 servidores e em todas as armadas. Controle externo por ouvidoria independente, qualquer que seja o efetivo. O código de conduta é próprio, conforme lei municipal, e não pode ter natureza militar.

Comentário MCP

A corregedoria apura infrações disciplinares. A ouvidoria recebe e encaminha reclamações, sugestões, elogios e denúncias. Além desse desenho administrativo, o Tema 656 afirma o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, com fundamento no art. 129, VII, da Constituição. São controles distintos e cumulativos.

FOCO DE PROVA

Guarda armada: corregedoria obrigatória, mesmo com até 50 servidores. Ouvidoria: sempre obrigatória. Regulamento disciplinar militar: vedado.

MCP

Art. 15 a 18 — Lei seca comentada

Art. 15: cargos em comissão devem ser providos por membros efetivos; nos primeiros quatro anos, direção por profissional externo é possível, preferencialmente experiente ou formado na área. Lei municipal define percentual mínimo feminino e deve assegurar progressão em todos os níveis. Art. 16: porte de arma conforme a lei, sujeito a suspensão. Art. 17: número 153 e faixa exclusiva de rádio. Art. 18: recolhimento em cela separada antes da condenação definitiva.

Comentário MCP

O porte não é absoluto: pode ser suspenso por restrição médica, decisão judicial ou justificativa do dirigente. A prerrogativa de cela separada é temporalmente limitada à prisão anterior à condenação definitiva.

FOCO DE PROVA

Direção externa: exceção apenas nos quatro primeiros anos. Linha nacional: 153. Porte: “conforme previsto em lei”.

MCP

Art. 19 a 23 — Lei seca comentada

A hierarquia não pode usar denominação idêntica à das forças militares quanto a postos, graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. Há representatividade nos conselhos indicados no art. 20. Uniformes e equipamentos serão padronizados, preferencialmente em azul-marinho. Guardas existentes tiveram dois anos para adaptação; preservam-se denominações consagradas, como guarda civil e guarda metropolitana. Vigência na publicação.

Comentário MCP

A vedação é à identidade de nomenclatura e símbolos militares, não à organização hierárquica em si. “Preferencialmente” não equivale a obrigatoriedade absoluta da cor azul-marinho. O art. 22 alcançou todas as guardas existentes na publicação.

FOCO DE PROVA

A lei possui art. 23. Não confunda a adaptação de dois anos do art. 22 com vacatio legis: a vigência foi imediata.

MCP

Jurisprudência essencial — STF

ADPF 995. O Plenário do STF reconheceu que as guardas municipais integram o sistema de segurança pública. A decisão impede que sejam excluídas, por interpretação restritiva, das atividades e estruturas compatíveis desse sistema.

Tema 656 — RE 608.588/SP. É constitucional o exercício municipal de ações de segurança urbana, inclusive policiamento ostensivo e comunitário. A tese contém três travas: respeito às atribuições dos demais órgãos do art. 144; exclusão de qualquer atividade de polícia judiciária; e controle externo da atividade policial pelo Ministério Público.

A lei municipal deve observar as normas gerais federais. Assim, autonomia local não autoriza criar uma polícia judiciária municipal nem afastar garantias processuais.

Segurança urbana, sim; atuação ostensiva e comunitária, sim; polícia judiciária, não; controle externo pelo MP, sim.



Imagem comentada: policiamento comunitário

O policiamento comunitário reconhecido pelo STF conecta os arts. 3º e 5º do Estatuto: patrulhamento preventivo, interação social, mediação e proteção sistêmica dos usuários dos serviços municipais.

Legenda: Presença preventiva, diálogo e solução de problemas locais.

Busca pessoal e prova ilícita — STJ

A Jurisprudência em Teses nº 236 registrou orientação segundo a qual a busca pessoal por guarda municipal seria admitida em flagrante ou quando houvesse fundada suspeita associada a situação relacionada a bens, serviços e instalações municipais. Essa formulação refletia a jurisprudência anterior à consolidação do Tema 656.

Após o STF reconhecer policiamento ostensivo e comunitário, o STJ passou a dialogar com a competência mais ampla, sem abandonar a exigência de justa causa. No REsp 2.197.547/SP, a Sexta Turma invalidou busca fundada em mera intuição ou impressão subjetiva: achar ilícito depois não convalida a diligência originalmente ilegal.

No AgRg no HC 1.013.606/SP, a mesma Corte reputou válida a atuação em situação de flagrante apoiada em elementos concretos de fundada suspeita. A leitura correta é cumulativa: competência para atuar não dispensa fundamento objetivo para a medida invasiva.

MÉTODO DE QUESTÃO

1) A Guarda tinha competência para intervir? 2) Havia elementos objetivos prévios? 3) A medida foi necessária e proporcional? 4) A prova foi preservada?

ALERTA

Nervosismo genérico, “atitude suspeita”, perfil social ou intuição, isoladamente, não substituem a descrição objetiva das circunstâncias.

Pode x não pode — síntese operacional

PODE	NÃO PODE
✓ ações municipais de segurança urbana	× presidir inquérito ou exercer polícia judiciária
✓ policiamento ostensivo e comunitário	× ignorar competências dos demais órgãos
✓ prevenção e presença territorial	× tratar descoberta posterior como justa causa retroativa
✓ prender e apresentar em flagrante	× fundar busca em intuição ou estereótipo
✓ preservar o local e apoiar a continuidade	× adotar regulamento disciplinar militar
✓ buscar quando houver fundada suspeita objetiva	× dispensar controles, registro e direitos fundamentais

Mapa de revisão por artigos

1-2: normas gerais, caráter civil e proteção preventiva. 3: cinco princípios. 4: competência geral e três espécies de bens. 5: dezoito competências e atuação conjunta. 6-9: criação, teto de efetivo, consórcio e carreira única.

10-12: investidura e capacitação civil. 13-14: corregedoria, ouvidoria e código próprio. 15-18: direção, participação feminina, progressão, porte, 153 e cela separada. 19-23: identidade não militar, representação, uniforme, adaptação e vigência.

FÓRMULA MCP

Lei seca + ADPF 995 + Tema 656 + fundada suspeita = núcleo jurisprudencial da prova.

Questões de fixação

1. A Lei nº 13.022/2014 institui normas gerais nacionais para guardas municipais.

Gabarito: Certo

O art. 1º disciplina o art. 144, § 8º, da Constituição.

2. As guardas possuem caráter militar por utilizarem uniforme e arma.

Gabarito: Errado

O art. 2º afirma expressamente o caráter civil.

3. A função legal é de proteção municipal preventiva.

Gabarito: Certo

É a expressão do art. 2º.

4. Uso progressivo da força é princípio mínimo de atuação.

Gabarito: Certo

Consta do art. 3º, V.

5. O art. 4º alcança apenas bens de uso especial.

Gabarito: Errado

Inclui uso comum, uso especial e dominiais.

6. A Guarda pode atuar preventiva e permanentemente no território municipal.

Gabarito: Certo

Competência específica do art. 5º, III.

7. A pacificação de conflitos autoriza desconsiderar direitos fundamentais.

Gabarito: Errado

O inciso V exige atenção aos direitos fundamentais.

8. Competência de trânsito pode ser conferida nos termos do CTB.

Gabarito: Certo

É o art. 5º, VI.

9. A proteção ambiental e cultural não integra as competências.

Gabarito: Errado

Está no art. 5º, VII.

10. O flagrante deve ser apresentado ao delegado de polícia.

Gabarito: Certo

É o comando do art. 5º, XIV.

11. A segurança escolar limita-se ao interior das escolas.

Gabarito: Errado

A lei menciona o entorno e ações educativas.

12. A Guarda é criada por decreto do prefeito.

Gabarito: Errado

A criação depende de lei.

13. Até 50 mil habitantes, o teto é 0,4% da população.

Gabarito: Certo

Primeira faixa do art. 7º.

14. Municípios não limítrofes podem compartilhar livremente a Guarda.

Gabarito: Errado

A lei exige Municípios limítrofes e consórcio público.

15. A carreira deve ser única e possuir plano de cargos e salários.

Gabarito: Certo

Regra do art. 9º.

16. A escolaridade básica nacional é curso superior.

Gabarito: Errado

A lei exige nível médio completo.

17. O Município é obrigado a manter academia própria.

Gabarito: Errado

A criação do órgão de formação é facultativa.

18. O órgão estadual centralizado pode ser o mesmo das forças militares.

Gabarito: Errado

O art. 12, § 3º, veda.

19. Toda guarda armada deve possuir corregedoria.

Gabarito: Certo

Independentemente do efetivo.

20. A ouvidoria só é obrigatória acima de 50 servidores.

Gabarito: Errado

É exigida qualquer que seja o número de servidores.

21. É permitido regulamento disciplinar de natureza militar.

Gabarito: Errado

Vedação expressa do art. 14.

22. Nos primeiros quatro anos, admite-se direção por profissional externo.

Gabarito: Certo

Exceção do art. 15, § 1º.

23. O porte de arma é absoluto e nunca pode ser suspenso.

Gabarito: Errado

Há hipóteses legais de suspensão.

24. O número telefônico destinado às guardas é 153.

Gabarito: Certo

Art. 17.

25. A cor azul-marinho é indicada preferencialmente.

Gabarito: Certo

A lei não usa “obrigatoriamente”.

26. A ADPF 995 reconheceu as guardas no sistema de segurança pública.

Gabarito: Certo

Esse é o núcleo do precedente.

27. O Tema 656 proíbe policiamento comunitário.

Gabarito: Errado

A tese o inclui expressamente.

28. O Tema 656 autoriza atividade de polícia judiciária.

Gabarito: Errado

A tese a exclui expressamente.

29. O controle externo da atividade policial cabe ao Ministério Público.

Gabarito: Certo

Fundamento no art. 129, VII, da Constituição.

30. A descoberta de droga sempre convalida busca sem justa causa prévia.

Gabarito: Errado

O STJ exige fundamento objetivo anterior ou contemporâneo à medida.

Flashcards de ativação

PERGUNTA: Natureza da Guarda?

RESPOSTA: Instituição de caráter civil.

PERGUNTA: Função central?

RESPOSTA: Proteção municipal preventiva.

PERGUNTA: Quantos princípios mínimos?

RESPOSTA: Cinco.

PERGUNTA: Quantas competências específicas?

RESPOSTA: Dezoito.

PERGUNTA: Quando a corregedoria é obrigatória?

RESPOSTA: Mais de 50 servidores ou em toda guarda armada.

PERGUNTA: Quando a ouvidoria é obrigatória?

RESPOSTA: Sempre, independentemente do efetivo.

PERGUNTA: O Tema 656 permite o quê?

RESPOSTA: Segurança urbana, inclusive policiamento ostensivo e comunitário.

PERGUNTA: Qual limite funcional expresso?

RESPOSTA: Nenhuma atividade de polícia judiciária.

PERGUNTA: Quem exerce controle externo da atividade policial?

RESPOSTA: Ministério Público.

PERGUNTA: Busca pessoal exige o quê?

RESPOSTA: Fundada suspeita apoiada em elementos objetivos.

Caderno de erros MCP

Após resolver as questões, marque os tópicos que precisam de uma última revisão.

Arts. 1º-3º	☐ Sim ☐ Não	___ / ___
Competência geral	☐ Sim ☐ Não	___ / ___
18 competências específicas	☐ Sim ☐ Não	___ / ___
Percentuais de efetivo	☐ Sim ☐ Não	___ / ___
Investidura e capacitação	☐ Sim ☐ Não	___ / ___
Corregedoria e ouvidoria	☐ Sim ☐ Não	___ / ___
Prerrogativas e vedações	☐ Sim ☐ Não	___ / ___
ADPF 995	☐ Sim ☐ Não	___ / ___
Tema 656	☐ Sim ☐ Não	___ / ___
Busca pessoal no STJ	☐ Sim ☐ Não	___ / ___

Referências oficiais e notas de atualização

Lei nº 13.022/2014: Presidência da República, texto oficial consolidado.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13022.htm

Decreto nº 11.841/2023: regulamenta dispositivos do art. 5º sobre cooperação, ocorrências emergenciais e flagrante.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/d11841.htm

STF: ADPF 995 e Tema 656 da repercussão geral, RE 608.588/SP. STJ: Jurisprudência em Teses nº 236; REsp 2.197.547/SP; AgRg no HC 1.013.606/SP.

Material educacional. A análise de casos concretos depende das circunstâncias, das provas e dos protocolos aplicáveis. Consulta jurídica e revisão editorial em 22/08/2026.

MCP